فلا غبار عليه ولا خلاف فيه وانما الكلام اذا رمى جملة واحدة ووقعت متفرقة فانه يحصل به تفرق الافعال فى الجملة كما قاس الكرمانى بالجمع بين الاسواط فى الحد بضربة واحدة اذا وقعت فى اجزاء الاعضاء متفرقة وهذا قياس ظاهر ومنكره مكابر مع أن عبارة القوم مطلقة وهذه مقيدة بخلاف كلام الائمة الثلاثة فانهم صرحوا بعموم الحكم عندهم حيث قالوا كيفما كان فتأمل فى هذا البرهان ثم اغرب المصنف حيث قال ولان بالرمى لا تقع الا متفرقة وانما تقع مجتمعة اذا وضعها فقولهم اذا رمى بسبع فهى واحدة ظاهر فى عدم الجواز كيفما كان انتهى وغرابته لا تخفى لان قوله لا يقع الرمى الا متفرقا مناقض لقولهم اذا رمى بسبع فهى واحدة ولان الكلام فى الرمي لا فى الوضع لانه لا يجوز بلا خلاف ثم قال ويؤيد ذلك بما علل به صاحب البدائع قوله فان رمى بسبع فهى عن واحدة لان التوقيف ورد بتفريق الرميات فوجب اعتباره انتهى وفيه انه اعتبر تفريقه آخرا كما ان التوقيف ورد فى الحد بتفريق الضربات حقيقة ثم اعتبر تفريقها مجازا فقوله وهذا صريح فى رد ما فى الكرمانى مردود عليه اذ ليس بصريح ولا بتلويح بل يؤخذ منه ما حققه الكرمانى بالتنقيح وأما ما نسبه الى الغاية من انه لو رمى بسبع حصيات جملة واحدة دفعة واحدة لا يجزئه عند الأئمة الاربعة فهو محمول على ان كلا من الرمي والوقوع وقع دفعة واحدة كما أشار اليه بالجمع بين قوله جملة واحدة ودفعة واحدة ثم هذا التفصيل فى كلام الكرمانى لا ينافى ما ذكره فى الغاية قال فى المحيط والبدائع والوبرى هي واحدة من غير تفصيل ووجهه انه جمع فى موضع فيه تفريق فانه مدفوع بأنه تفريق بعد جمع فالنظر الى آخر الامر لا الى اوله كما اذا وقعت الجمرة فوق بعير ثم سقطت الى المرمى وهو كذلك فى هذا المعنى ثم قال صاحب الغاية وقال فى شرح البخارى قال ابو حنيفة يجزئه ونقله باطل أى على الاطلاق وصحيح عند التقييد والتفصيل ففيه تأييد لكلام الكرمانى حيث نسب الى الامام ولو وقع الخطأ من جهة الاطلاق فى مقام تفصيل المرام (ولو رمى بحصاتين احداهما عن نفسه والاخرى عن غيره جاز ويكره) أى اتركه السنة فانه ينبغى ان يرمى السبعة عن نفسه أولا ثم يرميها عن غيره نيابة وعبارته موهمة انه لو رماهما جملة جاز فان صح هذا منقولا فهو يؤيد الكرمانى لكن لابد من ان يقيد بوقوعهما متفرقين ومع هذا فمحل هذه المسئلة ان تذكر بعد قوله (الخامس ان يرمى بنفسه فلا تجوز النيابة عند القدرة وتجوز عند العذر فلو رمى عن مريض) اى لا يستطيع الرمي (بأمره اومغمى عليه ولو بغير امره اوصبيّ) غير مميز (اومجنون جاز والافضل ان توضع الحصى فى اكفهم فيرمونها) أى رفقاؤهم واما عبارته فى الكبير ومن كان مريضا أو مغمى عليه لا يستطيع الرمى توضع الحصاة فى يده فيرمى بها وان رمى عنه غيره بامره جاز والاول افضل فغير صحيحة لان الرمى عن المريض بغير امره لا يجوز كما ذكره هنا بخلاف المغمى عليه فانه ليس له شعور أصلا والمريض له شعور فى الجملة قابل لان ينبه ويطلب الاذن منه ثم المريض ليس على اطلاقه ففى الحاوى عن المنتقى عن محمد اذا كان المريض بحيث يصلى جالسا رمى عنه ولا شئ عليه انتهى ولعل وجهه انه اذا كان يصلى قائما فله القدرة على حضور المرمى راكبا أو محمولا فلا يجوز النيابة عنه فتعبير المصنف عن هذا القول بقوله (قيل فى حد المريض ان يصير بحيث يصلى جالسا) ليس فى محله لانه مشعر بأن هذا ضعيف وان الصحيح هو اطلاق المريض والحال انه ليس كذلك ويؤيده ما ذكرناه فى المبسوط والمريض الذى لا يستطيع رمي الجمار توضع الحصاة فى كفه حتى يرمى بها وان رمى عنه أجزأه بمنزلة المغمى عليه

انتهى

فى الدنيا والآخرة وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين فاذا وصل الى عرفات نزل بها مع الناس غير منتبذ منها وتضرع الى الله وتصدق وأخلص نيته واكثر الذكر والتسبيح والتلبية وكرر كثيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير

(فصل) اذا زالت الشمس ذهب الامام أو نائبه مع الناس الى مسجد ابراهيم عليه وعلى نبينا وعلى سائر الانبياء أفضل الصلاة والسلام وخطب بهم خطبتين يعلم الناس فيها مناسكهم وصلى بهم الظهر